

1511841-03.2020.8.26.0038
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Rafael Pavan de Moraes Filgueira
Comarca: Araras
Foro: Foro de Araras
Vara: Vara Criminal
Data de Disponibilização: 08/12/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO FERREIRA ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de BRUNO FERREIRA ANTONIO, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal.

Denúncia recebida às ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Araras
Foro de Araras
Vara Criminal
Rua Antonio Prudente, n. 322, Araras - SP - cep 13600-970
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1511841-03.2020.8.26.0038 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1511841-03.2020.8.26.0038
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
BRUNO FERREIRA ANTONIO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rafael Pavan de Moraes Filgueira

Vistos.

Trata-se de ação penal em face de BRUNO FERREIRA ANTONIO, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal.

Denúncia recebida às fls.75.

Citação às fls.99.

Resposta à acusação às fls.102/104.

Em audiência foram ouvidas a vítima e uma testemunha. O réu foi interrogado (fls.172/175).

As partes debateram.

Ministério Público insistiu no pedido condenatório.

Defesa, por sua vez, requereu absolvição por falta de provas, além de outros benefícios legais.

É a síntese.
DECIDO.

Não há preliminares.

No mérito, procede a pretensão estatal.

Materialidade demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.16/18, auto de avaliação de fls.19, auto de apreensão de fls.20, fotografias de fls.22/24 e laudo pericial de fls.77/78.

A autoria é certa. Vejamos:

Interrogado, o réu Bruno negou a prática delitiva, afirmando que havia tomado de empréstimo a motocicleta "de um amigo" chamado João. Afirmou ter caído da motocicleta por estar embriagado e só ter recobrado a consciência na Delegacia.

A vítima, por sua vez, reiterando o que havia dito na fase de investigação, disse que ter estacionado a motoneta defronte e ingressado na casa onde residia. Pouco depois, foi avisada sobre subtração do veículo. Ato contínuo, foi no encalço do furtador, que foi visto caído ao solo ao lado da motocicleta surrubiada. Avistou chave falsa usada pelo criminoso ainda na ignição. A polícia logo chegou e deteve o acusado.

A testemunha Edicarlos, policial militar, disse ter recebido notícia do furto e logo encontrado o réu caído ao solo com a moto subtraída. Indagado, o réu admitiu a prática do furto.

São as provas.

A condenação é de rigor.

De fato, o acusado foi flagrado, logo após a subtração, em posse do bem subtraído, não apresentando justificativa sequer verossímil sobre a detenção do bem.

Deve, assim, responder pelo crime de furto, notadamente porque a tese de que teria emprestado a moto que acreditava ser de terceiro cai por terra com a apreensão da chave falsa usada para ligar a motoneta.

A qualificadora está evidenciada pela prova oral, bem como pela apreensão de fls.20, fotografia de fls.22 e laudo pericial de fls.78.

O crime restou consumado, eis que obteve, ainda que por breves instantes, posse mansa e pacífica do bem rapinado.

Nada havendo a ser considerado, a pena pode ser fixada no mínimo legal.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão estatal para CONDENAR o réu BRUNO

FERREIRA ANTONIO, já qualificado, como incurso no crime do art. 155, §4º, inciso III, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Substituo a pena de prisão por prestação pecuniária de 01 salário mínimo com destinação a fins assistenciais e uma multa de 10 dias-multa, no mínimo legal.

Custas 100 UFESPs.

Autorizo a destruição dos bens apreendidos às fls.20. Oficie-se.

Anotem-se. Comuniquem-se. Providencie-se o necessário, arquivando-se oportunamente. PRIC.

Araras, 08 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA